Памятка: читаем уступку — пункт об обязательствах по эскроу

Комплект «Расчёт метрами: проверка до подписи». На каких формулировках уступка передаёт оплаченное право, а на каких — переводит долг; что показать юристу до подписи.

Назначение

Один пункт договора уступки решает, что вы получаете за работы — оплаченную квартиру или долг за неё. Памятка показывает, как этот пункт выглядит в обоих вариантах, где ещё в документах прячется тот же вопрос и что показать юристу до подписи. Для оценки конкретного проекта договора привлеките юриста.

Почему один пункт решает всё

По ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ обязанность участника по оплате цены ДДУ считается исполненной с момента поступления денег на счёт эскроу. По ч. 1 ст. 11 Закона № 214-ФЗ уступка допускается после уплаты цены ДДУ либо одновременно с переводом долга на нового участника в порядке, установленном ГК РФ. При переводе долга учитывайте необходимость согласия кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Проверьте, какое право и какие обязанности действительно переходят.

ФОРМУЛИРОВКА А — ПЕРЕХОД ДОЛГА. КРАСНЫЙ ФЛАГ

Варианты, которыми это пишут:

«Все права и обязанности Участника по Договору, включая обязательства по внесению денежных средств на счёт эскроу, переходят к Новому участнику в полном объёме»

«Новый участник принимает на себя обязанность по уплате цены Договора в части, не исполненной Участником на дату настоящего Договора»

«Оплата цены Договора производится Новым участником в порядке, установленном разделом ... Договора»

При неполной оплате цены ДДУ такие условия могут означать переход обязанности доплатить. Обещание выдать акт о расчёте после ввода не подтверждает поступление денег на эскроу и само по себе не прекращает обязанность по оплате цены ДДУ. Запросите банковское подтверждение и документы об исполнении обязательств.

ФОРМУЛИРОВКА Б — ПЕРЕДАЧА ОПЛАЧЕННОГО ПРАВА

«Цена Договора уплачена Участником полностью, что подтверждается справкой {{НАИМЕНОВАНИЕ_БАНКА}} от {{ДАТА_СПРАВКИ}} (Приложение №...). Обязательства по внесению денежных средств на счёт эскроу Участником исполнены; к Новому участнику обязанности по оплате цены Договора не переходят»

Проверочные признаки варианта «Б»: факт поступления средств подтверждён банком, подтверждение приложено к документам сделки, в уступке определено отсутствие перехода долга по оплате цены ДДУ. Это ориентиры для сверки, а не гарантия достаточности формулировки: сопоставьте ДДУ, уступку, банковские документы и применимые требования закона.

Где ещё прячется тот же вопрос

— В самом ДДУ: раздел о цене и порядке оплаты — сумма, счёт и срок. Условия оплаты по ДДУ сопоставьте с условиями уступки.

— В согласии застройщика на уступку: уступка неоплаченного ДДУ идёт вместе с переводом долга, а перевод долга требует согласия кредитора — смотрите, о чём именно застройщик даёт согласие и что в нём сказано про оплату.

— В цене уступки: отдельно определите, чем и когда новый участник рассчитывается с цедентом. При цеденте — юридическом лице уплата цены уступки производится после государственной регистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Если предлагают зачёт стоимости работ, проверьте его основание, встречные требования и момент зачёта с учётом этого правила. Зачёт между сторонами сам по себе не подтверждает оплату цены ДДУ на эскроу (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ).

— В акте сверки или справке цедента «расчёт произведён»: документ стороны сделки может подтверждать расчёты между сторонами, но не заменяет банковское подтверждение поступления средств на счёт эскроу.

Что показать юристу до подписи

Пакет из пяти позиций — с ним юристу есть что оценивать сразу, без него разговор начинается с переписки о недостающих документах:

— ДДУ целиком с приложениями.

— Проект договора уступки.

— Справка/выписка банка по счёту эскроу (итог «Запроса о состоянии счёта эскроу по передаваемому ДДУ»).

— Согласие застройщика на уступку (проект или выданное).

— Проект условий оплаты цены уступки: сумма, срок, платёж или зачёт, основания встречных требований. При цеденте — юридическом лице отдельно проверьте, что момент исполнения не противоречит ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ. Сверьте подтверждение оплаты цены ДДУ банком, условия перевода долга и согласие кредитора. Если любой элемент не подтверждён, решение о подписании отложите.

Граница применения

— До подписания проверьте стадию передачи. Уступка права на получение объекта допускается с момента государственной регистрации ДДУ до подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта (ч. 2 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Передача уже оформлена либо стадия не подтверждена — СТОП до определения применимой формы сделки. Ввод дома сам по себе не означает передачу объекта.

— По уже подписанной уступке правовую позицию определяют с учётом документов сделки, норм ГК об уступке и переводе долга и положений 214-ФЗ об эскроу и уступке в действующих редакциях.

— Налоговые последствия получения и продажи квартиры проверьте с бухгалтером (шаг 5 «Алгоритма: проверка расчёта метрами до входа»).

Важно, прочитайте до использования

Комплект помогает проверить предложение о расчёте квартирами и подготовить запросы сторонам сделки. Комплект делает видимым, что именно вам предлагают — оплаченную квартиру или долг за неё, — и переводит решение из «по старой памяти» в решение по проверенным фактам.

На дату сделки сопоставьте действующую редакцию Закона № 214-ФЗ, положения ГК РФ, ДДУ, уступку и подтверждения банка.

Порядок применяется до подписания документов. По уже заключённой сделке и при банкротстве правовую позицию определяют отдельно по её документам и фактической стадии передачи объекта.